

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 984/2538

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายฤทธิ์ บุศยอังกูร

จำเลย

นายฤทธิ์ บุศยอังกูร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 61

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยมีเหตุผลที่จะชนะคดี หากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว หากภายหลังจำเลย ชนะคดีจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างการศึกษาของศาลฎีกา ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรอการมีคำพิพากษาให้จำเลย เป็นบุคคลล้มละลายไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 14 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,113)

คำสั่ง ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานมาตามมาตรา 61 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ศาลชั้นต้นก็ต้องดำเนิน กระบวนพิจารณาไปตามนั้น จำเลยจะร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ ศาลชั้นต้นรอการพิพากษาให้จำเลยล้มละลายไว้ในระหว่างฎีกาไม่ได้ และคำขอดังกล่าวไม่ใช่วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของจำเลย ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานมาตามมาตรา 61 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ศาลชั้นต้นก็ต้องดำเนิน กระบวนพิจารณาไปตามนั้น จำเลยจะร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ ศาลชั้นต้นรอกการพิพากษาให้จำเลยล้มละลายไว้ในระหว่างฎีกาไม่ได้ และคำขอดังกล่าวไม่ใช่วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของจำเลย ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>